

DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (CNJ / COMUNICA PJE)

Processo (NPU): 50130635020248240930

ID Comunicacao: 686930381

Data Disponibilizacao: 2026-08-04

Tribunal: TJSC - Vara Estadual de Direito Bancário

<html>

<head>

<meta>

<style></style>

</head>

<body>

<article>

<header>

<div></div>

</header>

<section>BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Nº
5013063-50.2024.8.24.0930/SC</section>

<section><table><tr><td>EXEQUENTE</td><td>: COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO
SOLIDARIA - CRESOL LITORAL</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: SANDRO DE OLIVEIRA SOUZA
ULIANO (OAB SC033410)</td></tr></table></section>

<section>

DESPACHO/DECISÃO

</section>

<section>

1) Defiro a conversão da ação de busca e apreensão em execução por quantia certa.

2) Retifique-se a classe processual.

3) Cite-se a parte executada, preferencialmente por AR, em 3 dias para pagar e de 15 para opor embargos.

<p>Atente a parte autora para o fornecimento de endereço para a citação, com o recolhimento da guia correspondente ao ato, no prazo de 15 dias.</p>

<p></p>

<p></p>

<p>Arbitro honorários em 10% do valor atualizado da causa, com redução de 50% em caso de pronto pagamento.</p>

<p>4) Transcorrido o prazo sem pagamento, empregue-se o Sisbajud para localizar dinheiro em instituição financeira, com esteio no último cálculo apresentado pela parte exequente (art. 854 do CPC).</p>

<p>Sobrevindo bloqueio Sisbajud positivo:</p>

<p>a) providencie-se a transferência do numerário para conta vinculada aos autos, com a liberação de eventual excedente;</p>

<p>b) intime-se a parte executada (por seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente), para arguir, em 5 dias, eventual impenhorabilidade ou excesso de penhora, ciente de que a impenhorabilidade deve ser demonstrada, se for de salário, remuneração, aposentadoria e similares, por comprovante de rendimento e extrato bancário do mês do bloqueio;</p>

<p>c) intime-se a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 30 dias, ciente de que a expedição imediata de alvará depende da ausência de arguição de impenhorabilidade ou excesso de penhora.</p>

<p>5) Sobrevindo bloqueio Sisbajud negativo, utilize-se o Renajud (restrição de transferência).</p>

<p>Não será feita restrição:</p>

<p>a) se existir restrição de outro juízo (a restrição somente será feita se a parte exequente trazer informações sobre o outro processo e solicitar a instauração de concurso de credores);</p>

<p>b) se o veículo estiver gravado com alienação fiduciária ou arrendamento mercantil, porquanto a penhora recai sobre o direito de crédito e não sobre o referido bem.</p>

<p>Para Renajud positivo: expeça-se mandado de constrição, intimação e avaliação, atentando-se ao endereço da parte executada. A avaliação observará a Tabela de Preços Mádios da Fundação Instituto de Pesquisa Econômica (FIPE), cabendo ao Oficial de Justiça apontar outro valor se o mau estado de conservação do bem assim o recomendar.</p>

<p>6) Havendo Renajud negativo, utilize-se o Sniper, com a manutenção dos dados obtidos em sigilo, como determina o Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça.</p>

<p>7) Após, aplique-se o Infojud, com a manutenção dos dados obtidos em sigilo, como determina o Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça (consultar apenas o último exercício fiscal das Declarações de Imposto de Renda - DIR e de Operação Imobiliária - DOI).</p>

<p>8) Com a utilização, intime-se a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 30 dias, sob pena de arquivamento ao aguardo de manifestação da parte ou do transcurso do prazo de prescrição intercorrente (art. 921 do CPC).</p>

<p>9) Com o decurso do prazo sem manifestação, independentemente de nova intimação, arquivem-se os autos.</p></section>

<section>

</section>

<section>

<div></div>

</section>

<footer>

</footer></article></body></html>